

1501760-63.2019.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Érica Midori Sanada
Comarca: Vinhedo
Foro: Foro de Vinhedo
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 16/08/2022
... afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Vinhedo
Foro de Vinhedo
2ª Vara
Estrada da Boiada, 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1501760-63.2019.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501760-63.2019.8.26.0544
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROBERTA ALVES FERINO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

ROBERTA ALVES FERINO e TAMIRES APARECIDA RODRIGUES, já devidamente qualificadas nos autos, estão sendo processadas como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 26 de julho de 2019, no período vespertino, no interior do estabelecimento comercial Zarelli Supermercados Ltda., situado na Rua Diamante, n.º 492, Bairro Capela, nesta cidade e Comarca de Vinhedo, agindo em conluio e previamente ajustadas entre si, teriam subtraído, para proveito comum, produtos alimentícios, consistente em 03 peças de carne bovina, marca Frigol, de propriedade da empresa-vítima acima mencionada, avaliadas em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais - fls. 80).

A denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2019 (pág. 96/97).

A ré ROBERTA habilitou-se nos autos (pág. 86/88) e a ré TAMIRIS foi devidamente citada (pág. 129). Na sequência, apresentaram defesa (pág. 102/105 - ROBERTA e pág. 134/138 - TAMIRIS).

Na resposta à acusação, a Defesa da ré Roberta informou que não sabia que a ré TAMIREZ tinha a intenção de furtar as mercadorias, que apenas tomou conhecimento, quando se encontraram na rua. Na sequência, foram abordadas na rua, quando acabou confessando que foi sua colega TAMIREZ, quem praticou o furto. Pugnou pela aplicação do princípio da insignificância e absolvição sumária. Ao final, arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

Por sua vez, na resposta à acusação, a Defesa da ré TAMIRIS informou que ela ficou calada na fase policial, e que a ré ROBERTA está querendo incriminá-la. Aduziu não haver qualquer prova da prática do delito, seja testemunhal ou imagens de câmeras de vigilância. Ao final, pugnou por sua absolvição e arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, tendo, por fim, as rés sido interrogadas.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela procedência da ação, condenando-se as rés nos termos da denúncia. Em seguida as Defesas pugnaram pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 04), pelo boletim de ocorrência (pág. 05/07), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 10/11), bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Do Conjunto Probatório:

Na fase policial, a ré ROBERTA ALVES FERINO, assim relatou:

“QUE NA TARDE DE HOJE ESTAVA COM SUA COLEGA DE NOME TAMIREZ E QUE FORAM ATÉ O MERCADO E QUE PEGOU TRÊS PEÇAS DE CARNE E COLOCOU NA CESTA DE TAMIREZ E QUE SAIU DO MERCADO EM SEGUIDA; QUE QUEM SAIU DO MERCADO COM AS PEÇAS DE CARNES FOI TAMIREZ. QUE TAMIREZ TINHA INTENÇÃO DE VENDER AS CARNES, POIS ESTAVA PASSANDO NECESSIDADE E QUE RESOLVEU AJUDAR A COLEGA. QUE ENCONTROU TAMIREZ EM SEGUIDA NA RUA E FORAM TENTAR VENDER AS PEÇAS DE CARNES, PORÉM CADA UMA EM UM LOCAL DIFERENTE; QUE ESTAVA TENTANDO VENDER UMA PEÇA DE CARNE E SUA COLEGA TAMIREZ ESTAVA COM DUAS PEÇAS DE CARNES QUANDO FORAM SURPREENDIDAS PELA GUARDA MUNICIPAL. QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CONSTITUIR ADVOGADO PORTANTO DESEJA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA”. Em Juízo, relatou que é verdade o que consta na denúncia. Conhece a Tamires pois residia na casa da sua tia. Está arrependida.

Por sua vez, ainda na fase policial, a ré TAMIREZ APARECIDA RODRIGUES, assim esclareceu:

“Que DESEJA SE MANIFESTAR SOMENTE EM JUIZO; QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CONSTITUIR ADVOGADO, PORTANTO, DESEJA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA”. Em Juízo, relatou que faz bicos de diarista. A Roberta a chamou para ir ao supermercado para fazer compras. A Roberta deixou algumas peças de carne com a declarante, enquanto ingressava em uma residência, momento em que foi abordada pela guarda municipal.

Dando continuidade, o representante da empresa vítima, JOSÉ CARLOS PEREIRA, assim relatou na fase policial:

“Que é gerente no mercado Zarelli e foi procurado pela Guarda Municipal nesta tarde

onde tomou conhecimento que duas mulheres haviam confessado que furtaram três peças de carne do estabelecimento que custaria por volta de R\$ 150,00 as três peças de carne "NOIX". Que a peças estavam sem a etiqueta de balança o que dificulta a confirmação, porém as indiciadas confessaram o furto no referido estabelecimento para a guarda municipal".

Na sequência, a guarda municipal ELLEN LIDIANE FADIN, assim consignou na fase policial:

"Que FOI ACIONADA VIA CICOM COM A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIAM DUAS MULHERES NA RUA DIAMANTE VENDENDO PEÇAS DE CARNE NAS RESIDÊNCIAS NO BAIRRO BELA VISTA; QUE EM PATRULHAMENTO PELO LOCAL DOS FATOS ENCONTROU A PESSOA DE TAMIRES QUE ESTAVA EM POSSE DE UMA SACOLA COM DUAS PEÇAS DE CARNE; QUE FIZERAM A REVISTA PESSOAL EM TAMIRES E INDAGADA SOBRE AS PEÇAS DE CARNE A MESMA DISSE QUE HAVIA GANHADO DE UMA AMIGA E NÃO DISSE O NOME DA AMIGA E APENAS A CONHECIA DA RUA; QUE EM SEGUIDA A PESSOA DE ROBERTA SAIU DE UMA RESIDÊNCIA NAS PROXIMIDADES ONDE ESTAVAM E A MESMA ESTAVA EM POSSE DE UMA SACOLA COM UMA PEÇA DE CARNE NO INTERIOR, E AO INDAGA-LA SOBRE O FATO A MESMA CONFESSOU QUE HAVIA FURTADO AS REFERIDAS PEÇAS DE CARNES NO MERCADO ZARELLI POUCOS INSTANTES ANTES; QUE ENTRARAM EM CONTATO COM O MERCADO ZARELLI QUE RECONHECEU OS PRODUTOS QUE HAVIAM SIDO FURTADOS PELO CÓDIGO DE BARRAS; QUE EM, POSSE DAS INFORMAÇÕES CONDUZIRAM AS PARTES ATÉ ESTA DISTRITAL E A AUTORIDADE DE PLANTÃO FOI CIENTIFICADA E DEU VOZ DE PRISÃO AS DUAS INDICIADAS". Em Juízo, relatou que foi solicitada via rádio para abordar duas mulheres que estavam vendendo picanha na rua. A Roberta foi abordada e foi localizado uma peça de picanha, sendo informado pela mesma que havia furtado do supermercado Zarelli junto com a Tamires. As embalagens eram semelhantes. Conhece a Roberta de outros furtos.

Por fim, o guarda municipal CARLOS ROQUE DE SOUZA, assim esclareceu na fase policial:

"Que FOI ACIONADO VIA CICOM , O QUAL INFORMARAM QUE HAVIA DUAS MULHERES NA RUA DIAMANTE VENDENDO PEÇAS DE CARNES EM ATITUDES SUSPEITAS NAS RESIDÊNCIAS NO BAIRRO BELA VISTA; QUE SE DESLOCOU PARA O BAIRRO E EM PATRULHAMENTO ENCONTROU A PESSOA DE TAMIRES QUE ESTAVA EM POSSE DE UMA SACOLA COM DUAS PEÇAS DE CARNES; QUE FIZERAM A REVISTA PESSOAL EM TAMIRES E INDAGADA SOBRE AS PEÇAS DE CARNE QUE ESTAVAM EM SUA POSSE A MESMA DISSE QUE HAVIA GANHADO DE UMA AMIGA E NÃO DISSE O NOME DA AMIGA E APENAS A CONHECIA DA RUA. QUE A PESSOA DE ROBERTA NESTE MOMENTO SAIU DE UMA RESIDÊNCIA NAS PROXIMIDADES ONDE ESTAVAM E ESTAVA EM POSSE DE UMA PEÇA DE CARNE, E AO INDAGA-LA SOBRE O FATO A MESMA CONFESSOU QUE HAVIA FURTADO NO MERCADO ZARELLI POUCOS INSTANTES ANTES; QUE ENTRARAM EM CONTATO COM O MERCADO ZARELLI QUE RECONHECEU OS PRODUTOS QUE HAVIAM SIDO FURTADOS PELO CÓDIGO D EBARRAS; QUE EM, POSSE DAS INFORMAÇÕES CONDUZIRAM AS PARTES ATÉ ESTA DISTRITAL E A AUTORIDADE DE PLANTÃO FOI CIENTIFICADA E DEU VOZ DE PRISÃO AS DUAS INDICIADAS". Em Juízo, informou que foi solicitado via SECOM para verificar a venda de carnes realizada por 2 mulheres na rua. A Roberta, após ser abordada, confessou que roubou as peças de carne junto com a Tamires. Conhece a Roberta por delitos anteriores.

Do Valor das Provas:

Do Depoimento do Representante da Vítima:

Não há razões para que os depoimentos prestados pelo representante da empresa vítima sejam acolhidos com reserva, já que "em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão para retificação dos autores, a palavra da vítima é de fundamental importância" (TACrim - Ap. nº. 440.643-6 - 8ª Câmara - j. 23.7.86 - Rel. Juiz Canguçi de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem

ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja.

Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

"Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações do representante da empresa vítima.

Vê-se, assim, que a prova é robusta e comprova, à saciedade, a prática do delito pelas acusadas.

Dos Depoimentos dos Guardas Municipais:

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Ademais, nada há nos autos a apontar que tivessem as testemunhas algum interesse em incriminar falsamente as acusadas, até porque sequer as conhecia.

Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retiradas de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015, VU).

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, denota-se que o conjunto probatório foi hábil em comprovar a materialidade e autoria do crime.

Frise-se que a conduta dos Guardas Municipais foi correta, já que tendo um transeunte visto a conduta ilícita das rés, podiam e deviam os Guardas Municipais agir.

Do Crime de Furto Consumado:

É certo que o delito de furto atingiu sua consumação.

Restou demonstrado nos autos, que as rés, agindo em conluio e previamente ajustadas entre si, subtraíram, para proveito comum, produtos alimentícios, consistente em 03 peças de carne bovina, marca Frigol, de propriedade da empresa-vítima acima mencionada, avaliadas em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais - fls. 80).

Em seu depoimento, esclareceu o representante da empresa vítima, que exerce a função de gerente no local. No dia dos fatos, a GCM lhe procurou, informando que duas mulheres haviam confessado terem furtado as carnes do supermercado. Elas tiraram o código de barras, o que dificultou um pouco a identificação.

Os guardas municipais esclareceram, que foram acionados via CICOM, informando que uma mulher estava vendendo carne na rua, de modo suspeito. Chegando ao local dos fatos, encontraram a ré TAMIRES na posse de duas peças de carne. Indagada sobre a procedência, disse que havia ganhado de uma colega de rua, mas não soube dizer o nome. Instantes depois, apareceu a ré ROBERTA, na posse de uma peça de carne e questionada, confessou que havia furtado instantes antes no mercado Zarelli, juntamente com TAMIRES. Acionaram o representante do supermercado, o qual reconheceu as peças. Após, encaminharam as mulheres até à Delegacia de Polícia.

Na fase policial a ré ROBERTA esclareceu que sua colega TAMIRES estava passando por necessidades, quando resolveram ir ao mercado para furtar algo. No supermercado Zarelli, ela colocou as três peças de carne no cesto de TAMIRES e depois saiu do local. Foi sua colega TAMIRES, quem passou pelo caixa, sem efetuar o pagamento. Após, se encontraram fora do mercado e saíram pelas ruas tentando vender, mas logo foram detidas pela GCM.

Por sua vez, a ré TAMIRES, na fase policial, permaneceu calada. Em Juízo, confirmou que estava com as carnes, mas, quem pegou foi ROBERTA. ROBERTA, por sua vez, confirmou a prática do delito, mas, disse que, atualmente, não faz mais isso, estando arrependida.

Apesar do quanto argumentado pela ré TAMIRES, sua versão restou isoladas nos autos. Ademais, nem a co-requerida ROBERTA, o representante da empresa vítima e os guardas municipais não teriam qualquer motivo para incriminá-las. Portanto, cabia a tal ré provar suas versões, fato do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por fim, não há dúvidas no que tange à consumação do delito.

Nesse sentido:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 572).

Diante do exposto, restou comprovada a materialidade do crime de furto, bem como a autoria das rés.

Da Qualificadora:

Do Concurso de Agentes:

Conforme os depoimentos prestados na fase policial e confirmados em juízo, restou mais do que demonstrado que duas pessoas participaram do crime em questão.

Restou evidente nos autos, que as rés de comum acordo, dirigiram-se ao supermercado Zarelli e agindo em concurso de agentes, furtaram as três peças de carne, depois, ainda juntas, saíram pelas ruas da cidade tentando vender tais mercadorias, quando foram detidas pela GCM.

A ré ROBERTA, em Juízo, confirmou exatamente como foram praticados os fatos, sendo que nada há nos autos que demonstre ter algum interesse de prejudicar a co-ré.

Portanto, pelo menos duas pessoas participaram do delito em questão.

Com a participação de mais de um furtador houve distribuição de tarefas e tal fato tornou mais fácil e ágil a conduta dos criminosos.

Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).

Em caso semelhante, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Reconhecimento da participação de menor importância - Impossibilidade - Coautoria entre os agentes, com unidade de propósitos em subtrair os bens das vítimas, desempenhando cada um uma função fundamental na consecução do objetivo comum” (Apelação nº 0500047-68.2010.8.26.0000. 15ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Ribeiro dos Santos. Julgamento em 29/09/2011).

É de se destacar que:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de sua conduta, previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime, pois, em tal hipótese, há unidade de crime e pluralidade de agentes” (RT 726/555);

TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a teoria monista que o nosso direito Penal perfilhou” (RT 558/309.).

Sendo assim, restou demonstrada a qualificadora do concurso de agentes, conforme previsto no artigo 155, § 4º, IV do Código Penal.

Do Princípio da Insignificância ou Bagatela e do Furto Famélico:

Pois bem.

Não há dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime em testilha.

Entretanto, pretende a Defesa a absolvição das acusadas pugnando pela aplicação do

princípio da insignificância ou bagatela.

Restou demonstrado nos autos, que as rés subtraíram do estabelecimento comercial 03 peças de carne, avaliadas no total de R\$ 150,00. Mesmo que os bens subtraídos sejam considerados de pequeno valor, isso não tem o condão de eximir a responsabilidade das rés, pois tal argumento as premiaria por se apoderar de coisa alheia móvel sem a devida permissão.

Nesse sentido, temos o seguinte julgado:

“Recurso de Apelação Tentativa de Furto Simples Absolvição Sumária sob o fundamento de Crime Impossível Inadmissibilidade A vigilância existente no local dos fatos não torna absolutamente ineficaz o meio empregado pela agente. Sentença absolutória também fundamentada no princípio da insignificância. Falta de amparo legal. O pequeno valor da “res” não tem o condão de eximir de responsabilidade o autor do ilícito. Prosseguimento da ação penal de rigor. Recurso ministerial provido”. (Apelação nº 0040893-63.2012.8.26.0050 Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo Apelado: Cintia Dias Ferreira Comarca: São Paulo - 22ª Vara Criminal Central Voto nº 24.872).

Pretende ainda a Defesa a absolvição das acusadas, pugnando pela aplicação do FURTO FAMÉLICO, sob a alegação de que elas teriam furtado os bens para vender e depois comprar alimento, estando então acobertadas pela extrema necessidade de sua subsistência.

Porém, no caso em tela não há provas de que as rés precisassem furtar para manter a subsistência. O fato de estarem ou não desempregadas, não é suficiente para demonstrar o FURTO FAMÉLICO, caso contrário, todos os desempregados do país sairiam furtando, e depois pediriam a absolvição, já que estão desempregados, o que certamente acabaria com a segurança pública do país.

Além disso, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Vale por fim salientar, que o artigo 24 do Código Penal disciplina que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para se salvar de PERIGO ATUAL, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifícios, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Sendo assim, não há que se falar em estado de necessidade, como pretende a defesa, diante da ausência dos requisitos.

Sendo assim, não há que se falar em FURTO FAMÉLICO ou ESTADO DE NECESSIDADE no caso em questão.

Passo à Dosimetria da Pena:

Ré ROBERTA ALVES FERINO:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que a ré era tecnicamente primária à época dos fatos (pág. 205/207) logo, respeitado o entendimento do Ministério Público, ainda que tenha respondido por outros delitos semelhantes, não podem os mesmos serem considerados maus antecedentes Observa-se, ainda, que o delito foi praticado em concurso de agentes, o que é o suficiente para qualificar o delito. As demais circunstâncias do delito são punidas pela própria tipicidade da conduta, razão pela qual, aplico a pena no mínimo legal, qual seja: 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão. Mas, já estando a pena base no mínimo legal, fica a mesma mantida.

Ré TAMIRES APARECIDA RODRIGUES:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que a ré era tecnicamente primária à época dos fatos (pág. 205/207), logo, respeitado o entendimento do Ministério Público ainda que tenha respondido por outros delitos semelhantes, não podem os mesmos serem considerados maus antecedentes. Observa-se, ainda, que o delito foi praticado em concurso de agentes, o que é o suficiente para qualificar o delito. As demais circunstâncias do delito são punidas pela própria tipicidade da conduta, razão pela qual, aplico a pena no mínimo legal, qual seja: 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO.

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o(a) ré(u) é beneficiário(a) da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de crack – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 – da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –Relator: Alexandre Almeida – Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de:

a) ROBERTA ALVES FERINO, já devidamente qualificada, para o fim de CONDENÁ-LA à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente no ABERTO, bem como, para CONDENÁ-LA ao pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incursa nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal;

b) TAMIRES APARECIDA RODRIGUES, já devidamente qualificada, para o fim de CONDENÁ-LA à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente no ABERTO, bem como, para CONDENÁ-LA ao pagamento de prestação

pecuniária no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incursa nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Estando presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, para ambas as rés, substituo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, consistente em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação; b) prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, para cada ré, sendo que o valor será destinado para uma entidade assistencial desta Comarca.

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados.

Arbitro em favor do(a) advogado(a) conveniado(a) honorários na forma do convênio vigente. Oportunamente expeça-se a certidão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Vinhedo, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.